ДОГОВОР №_____
об отчуждении прав на произведение

Место заключения Договора:
Россия, г. Санкт-Петербург

Дата заключения Договора:
«28» февраля 2026 года

Гражданин ФИО, должность, именуемый (-ая) в дальнейшем «**Автор 1**», Горошко А.В.
Гражданин ФИО, должность, именуемый (-ая) в дальнейшем «**Автор 2**»,
Гражданин ФИО, должность, именуемый (-ая) в дальнейшем «**Автор 3**»,

все совместно именуемые далее – «Авторы», а по отдельности – «Автор»,

и **федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)**, именуемое в дальнейшем «**Университет**», в лице Бутылкиной Ксении Дмитриевны, действующего на основании доверенности N 48-07-23332 от 14 декабря 2023 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор об отчуждении исключительного права на произведение (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Авторы обязуются передать Университету исключительное право на следующее литературное (научное) произведение: тезисы доклада и статья **«Наименование доклада(статьи)»** (далее – Произведение), объемом ___ авторских листов, включая иллюстративный, справочный, библиографический материалы.

1.2. Исключительное право переходит от Авторов к Университету со дня подписания Договора.

1.3. Авторы отчуждают исключительное право на Произведение безвозмездно.

1.4. Произведение передается Авторами Университету в день заключения Договора следующим образом:

1.4.1. по электронной почте - путем отправки Авторами электронного письма с вложенным электронным файлом с Произведением в редактируемом формате (docx);

1.4.2. путем загрузки Авторами файла с Произведением в соответствующие части интерфейса Личного кабинета на сайте https://kmu.itmo.ru/ и (или) https://studnauka.itmo.ru/.

1.5. Каждый Автор и Авторы вместе выражают своё безотзывное, безоговорочное и бессрочное согласие на:

1.5.1. обнародование Университетом Произведения, то есть на осуществление действия или дачу согласия на осуществление действия, которое впервые делает Произведение доступным для всеобщего сведения;

1.5.2. внесение Университетом без согласия Авторов в Произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение при их использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;

1.5.3. перевод Университетом произведения на иностранный(-ые) язык(-и).

1.6. Авторы вправе использовать Произведение для собственных нужд.

1.7. Авторы гарантируют Университету и заверяют его в том, что:

– Произведение создано совместным творческим трудом Авторов. Исключительное право на Произведение принадлежит Авторам, и отсутствуют иные лица, обладающие какими-либо правами на Произведение;

– Произведение не было обнародовано, никому не передавалось для воспроизведения и иного использования;

– Произведение не содержит ничего, что может дать повод для судебного разбирательства или для гражданского иска о возмещении морального и иного ущерба;

– Произведение содержит все предусмотренные законодательством Российской Федерации ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);

– Авторами получены все необходимые разрешения на используемые в Произведении результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых Авторы не являются;

– Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и опубликование и распространение Произведения не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) или служебной информации.

– в процессе заключения и исполнения Договора ими не нарушены (не будут нарушены) права и законные интересы третьих лиц, в том числе исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности;

– исключительные права на Произведение не обременены правами и притязаниями третьих лиц;

– между Авторами не заключено соглашений, противоречащих положениям Договора или препятствующих исполнению Договора.

Авторы возместят Университету любые убытки, ущерб или расходы, возникающие из нарушения указанных гарантий.

1.8. Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов, связанных с заключением, исполнением и (или) прекращением срока действия Договора. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда данная претензия получена или считается полученной соответствующей Стороной. В случае если в указанный срок спор не урегулирован Сторонами в досудебном порядке, Сторона, полагающая свое(-и) право(-а) нарушенным(-и), вправе передать соответствующий спор на рассмотрение суда по месту нахождения Университета, если иное не предусмотрено императивными положениями процессуального законодательства.

1.9. Каждый Автор предоставляет Университету согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со следующими условиями:

Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя отчество; дата рождения; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; фотоизображение; сведения об образовании (в т.ч. сведения об ученой степени и ученом звании); сведения о месте работы и занимаемой должности или месте учебы; адрес места жительства и адрес регистрации; сведения о контактной информации, в том числе для переписки; адрес электронной почты; иные сведения, переданные Авторами при исполнении Договора.

Персональные данные предоставляются Авторами Университету с целью исполнения своих обязательств по Договору, а также для дальнейшего осуществления Университетом своих прав (как правообладателя Произведения) и обязанностей (в частности: для соблюдения личных неимущественных прав Авторов на Произведение) путем совершения действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (с передачей и без передачи по сети «Интернет»).

Способы обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, в том числе трансграничная передача, (предоставление [в том числе третьим лицам, но только для достижения вышеуказанных целей обработки и только в необходимом для этого объеме, в частности, но не ограничиваясь: уполномоченным государственным органам в рамках предоставления обязательного экземпляра периодического издания (если Произведение будет включено в состав такого издания); национальным и международным реферативным базам данных и системам цитирования; электронным библиотечным системам; библиотекам; лицам, оказывающим Университету услуги рецензирования, перевода; лицу, предоставляющему Университету виртуальные вычислительные мощности для размещения информации и контента в информационных системах, удаленного хранения и обработки информации и контента, удаленного доступа к программным продуктам], доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Срок обработки: срок действия исключительного права на Произведение. Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления Автором соответствующего заявления в Университет на адрес электронного почтового ящика pdn@itmo.ru. В случае отзыва Автором согласия Университет ИТМО обязуется прекратить обработку персональных данных Автора в срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента получения указанного отзыва.

1.10. Каждый Автор, подписывая Договор, на основании ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, безвозмездно предоставляет Университету согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения Автора (фотографического изображения Автора), в том числе

путем публичного размещения и использования изображения в сети «Интернете», в целях сопровождения Университетом данным фотографическим изображением Автора информацию об Авторе на Произведении (экземпляре Произведения).

1.11. Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной в правом верхнем углу его первой страницы и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2. ИНФОРМАЦИЯ О СТОРОНАХ

Автор 1:	**Университет:**
ФИО (полностью) Горошко Андрей Витальевич Место работы/место учебы: Бакалавр, СПбГУ Дата рождения: 06.06.2004 Гражданство: РФ Данные документа, удостоверяющего личность: паспорт: 4024 940561 выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу Адрес регистрации: ..... г. Санкт-Петербург, лабораторный пр. д. 20 к3 кв163 Адрес места жительства: ..... г. Санкт-Петербург, лабораторный пр. д. 20 к3 кв 163 Адрес электронного почтового ящика: : ..... st108198@student.spbu.ru Согласен на обработку персональных данных (п. 1.9 Договора): _____ / ФИО / Горошко А.В. *(подпись)*	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО) Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, литер А ИНН/КПП 7813045547/781301001 ОГРН 1027806868154 Адрес электронного почтового ящика:
Автор 2: ФИО (полностью) Место работы/место учебы: Дата рождения: ..... Гражданство: ..... Данные документа, удостоверяющего личность: ..... Адрес регистрации: ..... Адрес места жительства: ..... Адрес электронного почтового ящика: : ..... Согласен на обработку персональных данных (п. 1.9 Договора):	

_____ / ФИО / *(подпись)*	
Автор 3: ФИО (полностью) Место работы/место учебы: Дата рождения: ..... Гражданство: ..... Данные документа, удостоверяющего личность: ..... Адрес регистрации: ..... Адрес места жительства: ..... Адрес электронного почтового ящика: : ..... Согласен на обработку персональных данных (п. 1.9 Договора): _____ / ФИО / *(подпись)*	

АВТОР 1:

Горошко А.В. / ФИО /

АВТОР 2:

_____ / ФИО /

АВТОР 3:

_____ / ФИО /

От имени УНИВЕРСИТЕТА:

_____ / Бутылкина К.Д. /

м.п.